



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

18 ביולי 2023

975

כ"ט בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ג-2023 142

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת:

הצעת חוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ג-2023*

הגדרות

1. בחוק זה -

"מעשה טרור" - כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016¹;

"מתגמל טרור" - מי שנותן כספים בשל מעשה טרור, ובכלל זה חבר בני אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, וכן הרשות הפלסטינית, ארגון השחרור הפלסטיני או מי מטעמם;

"נכות", "נפגע" ו"בן משפחה", של נפגע" - כהגדרתם בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970²;

"פיצויים לדוגמה" - פיצויים שאינם תלויים בנזק, כאמור בסעיף 2;

"הרשות הפלסטינית" - המועצה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967³, כפי שהוארך תוקפן ונתון נוסחן בחוק מעת לעת.

2. (א) גרם מעשה טרור למוותו של אדם, יחייב בית המשפט את מתגמל הטרור, שהעביר תמורה בשל מעשה טרור שגרם למוותו של אותו אדם, ואת מי שביצע פעולה של סיוע או שידול כאמור בסעיף 12 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]⁴ (להלן - סיוע או שידול) בקשר לאותו מעשה טרור, בין היתר בפיצוי לדוגמה שלא יפחת מעשרה מיליון שקלים חדשים לטובת יורשיו של אותו אדם.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק נועדה להסדיר את סוגיית קביעתם של פיצויים לדוגמה (המכונים "פיצויים עונשיים") לקורבנות הטרור גם בתביעות נזיקין נגד מי שאחריותם נובעת מאשרור מעשי טרור, ובכלל זה הרשות הפלסטינית, המשלמת משכורות חודשיות למחבלים כתגמול בעד ביצוע מעשים אלו.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בתי המשפט הדנים בתביעת נזיקין כאמור יחייבו את מי שמתגמל מעשה טרור בדרך של מתן כספים בשל ביצוע מעשה הטרור, וכן את מי שסייע או שידל לביצוע מעשה טרור כאמור, בפיצוי לדוגמה שלא יפחת מעשרה מיליון שקלים חדשים אם מעשה הטרור גרם למוותו של אדם, ומחמישה מיליון שקלים חדשים אם מעשה הטרור גרם לנכותו של אדם. עוד מוצע לקבוע כי לא יהיה אפשר לנכות כספי פיצויים אלו מתגמולים אחרים שמקבלים נפגעי הטרור מהמדינה וממוסדותיה.

כיום קורבנות מעשי טרור ובני משפחותיהם זכאים לתשלומים המגיעים להם מהמדינה מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הם רשאים להגיש תביעות נזיקין ולתבוע פיצויים המגיעים להם עקב אותו מעשה טרור. עם זאת, בשלב גביית הכספים הם אינם רשאים לגבות הן את התשלומים האמורים מהמוסד לביטוח לאומי והן את הפיצויים הנזיקיים שזכו בהם.

בפרשת פלוניס, בפסק דין שניתן בבית המשפט העליון (ע"א 2362/19, פלוניס נ' הרשות הפלסטינית, ניתן ביום י"ז בתמוז התש"ף (9 ביולי 2020)), נקבע כי העברת כספים למחבלים כמשכורות היא פעולת אשרור לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], וככזאת היא מקימה אחריות נזיקית לחובתו של מי שמשלם משכורות כאמור. עם זאת, בפסק הדין לא הוכרה הזכות לפיצויים לדוגמה לגבי מי שאחריותו נובעת אך ורק מאשרור מעשי טרור. פיצויים לדוגמה הם סעד משפטי חריג, והם מאפשרים לניזוק לקבל פיצוי שאינו תלוי בנזק נוסף על פיצוי שעשוי להיפסק לו בתביעת נזיקין.

* הצעת חוק מס' 2967/25 (מספר פנימי: 2201602); הועברה לוועדה ביום י"ב באייר התשפ"ג (3 במאי 2023).

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

² ס"ח התש"ל, עמ' 126.

³ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשפ"ג, עמ' 10.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 266.

(ב) גרם מעשה טרור לנכות של אדם, יחייב בית המשפט את מתגמל הטרור, שהעביר תמורה בשל מעשה טרור שגרם לנכות של אותו אדם, ואת מי שביצע פעולה של סיוע או שידול בקשר לאותו מעשה טרור, בין היתר בפיצוי לדוגמה שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים חדשים לטובת אותו אדם.

(ג) פיצויים לדוגמה שייפסקו לפי סעיף זה לא ינוכו מכל סכום שמשלמים, לפי כל דין, המדינה או מוסד ממוסדותיה לנפגע או לבן משפחתו.

(ד) (1) מימוש פיצויים לדוגמה בתביעות יכול שיהיה מכל נכס של מתגמל טרור, ובכלל זה כל נכס שנתפס או הוקפא על ידי מדינת ישראל.

(2) מימוש פיצויים לדוגמה של מתגמל טרור או של מי שביצע פעולה של סיוע או שידול שהוא הרשות הפלסטינית יכול שיהיה גם מהכספים המוקפאים לפי חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018.⁵

3. לעניין הוראות סעיף 17(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, לא יראו חוק זה כחוק אחר לעניין ההגדרה "פיצויים לפי חוק אחר" שבסעיף 36(ב) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].⁶

4. הוראות חוק זה יחולו על תביעה לפיצויים נגד מתגמל טרור או נגד מי שביצע פעולה של סיוע או שידול בקשר למעשה טרור שטרם התישנה או שהייתה תלויה ועומדת ערב תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

איבה, התש"ל-1970, לא יראו את ההסדר המוצע כחוק אחר לעניין ההגדרה "פיצויים לפי חוק אחר" שבסעיף 36(ב) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].

מוצע להחיל את הוראות ההסדר המוצע גם על תביעה לפיצויים לדוגמה שטרם התישנה או שהייתה תלויה ועומדת ערב תחילתו של החוק המוצע.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אם לשנות את סכומי הפיצויים לדוגמה ואת המנגנון לקביעתם, ואם נדרש לשנות את ההוראות בדבר תחולת החוק ואת ההוראות הנוגעות למקורות מימוש של פסקי דין בתביעות לפיצויים לדוגמה.

עוד מוצע לקבוע כי מימוש פיצויים לדוגמה כאמור יכול שיהיה מכל נכס של מתגמל הטרור, ובכלל זה נכס שנתפס או הוקפא על ידי מדינת ישראל, וכן כי אם מתגמל טרור או משדל או מסייע לביצוע מעשה טרור הוא הרשות הפלסטינית, המימוש יכול שיהיה גם מהכספים המוקפאים לפי חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018.

כאמור, מי שזכאי הן לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי והן לפיצויים בתביעת נזיקין אינו רשאי לגבות את שני סוגי התשלום, ועליו לבחור באחד מהם. מוצע, לעניין הפיצויים לדוגמה, להחריגם מההסדר הכללי, כך שלעניין הוראות סעיף 17(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות

יוזמים: חברי הכנסת יצחק פיגודוס, עודד פורר, דוד ביטן, משה סעדה, דן אילוז, אברהם בצלאל, משה גפני, בועז ביסמוט, צבי ידידיה סוכות, אליהו ברוכי, משה רוט, יונתן מישרקי, ארז מלול, ינון אזולאי, צביקה פוגל, יצחק קרויזר, אוהד טל, יוסף טייב, ישראל אייכלר, עמית הלוי, קטי קטרין שטרית, דני דנון, פנינה תמנו, יוליה מלינובסקי, משה סולומון, זאב אלקין, מתן כהנא, אליהו רביבו, אריאל קלנר, אלי דלל, חנוך דב מלביצקי

⁵ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

